

ความเสียหายของอาคารแม้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าสาธารณะไปใต้ดิน และก่อสร้างระบบระบายน้ำ โดยใช้วิธีการเจาะดินท่อนลงใต้ดิน ก็เป็นสาเหตุหนึ่ง และเป็นผลโดยตรงที่ทำให้ตัวอาคารเกิดความเสียหาย จึงเป็นกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดและต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่เจ้าของอาคารนั้น

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ถนนท่าแพ ตำบลช้างม้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมา เทศบาลนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาจ้างกิจการร่วมค้า อ. ผู้รับจ้าง วางท่อร้อยสายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคใต้ดินในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ บริเวณพื้นที่ถนนท่าแพตั้งแต่สะพานนวรัฐถึงลานประตูท่าแพ และพื้นที่ถนนช้างคลานตั้งแต่แยกวัดอุปคุต (ถนนท่าแพ) ถึงสี่แยกหน้าวัดศรีดอนชัย พร้อมทั้งก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนท่าแพและบ่อบั่ก ตลอดจนปรับปรุงผิวจราจรและพื้นที่ทางเท้าของถนนทั้งสองสายข้างต้น และจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งโครงการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคใต้ดินดังกล่าวนี้ ได้ดำเนินการผ่านบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดี โดยใช้วิธีการ PIPE JACKING ในการดำเนินการวางท่อขนาด ๘๐๐ มิลลิเมตรถึง ๑,๐๐๐ มิลลิเมตรลงใต้ดิน ซึ่งจะต้องทำการเจาะดินท่อนอยู่ใต้ดินลึก ๕ เมตรถึง ๖ เมตร ผู้ฟ้องคดีพบว่าจากการดำเนินการดังกล่าวของผู้รับจ้างได้เกิดความเสียหายแก่ตัวอาคารของผู้ฟ้องคดี จึงได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบหลายครั้ง เพื่อให้มาทำการตรวจสอบพร้อมให้จ่ายค่าชดเชยความเสียหาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๑๒,๘๖๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระให้ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่ออาคารของผู้ฟ้องคดีเป็นอาคารที่สร้างมานาน และยังคงรักษาโครงสร้างเดิมที่เป็นไม้อยู่ ย่อมต้องได้รับผลกระทบจากการสั่นสะเทือนที่เกิดจากแรงเจาะในระดับ ๕ เมตรถึง ๖ เมตร ดังนั้น แม้ว่าสาเหตุที่ทำให้พื้นอาคารพิพาทนี้ทรุดตัว และผนังแตกร้าว อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งในเรื่องของการต่อเติมที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง หรือเกิดจากก๊อกรน้ำใช้สอยที่อาจล้นปิดหรือน้ำรั่วจากท่อพิพาทที่รองพื้นไปตามที่พยานผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นก็ตาม แต่การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พื้นอาคารของผู้ฟ้องคดีเกิดความเสียหาย ดังนั้น การทรุดตัวและผนังคอนกรีตบล็อกลบปูนด้านขวาของอาคารเกิดรอยแตกร้าว จึงเป็นผลโดยตรงจากการสั่นสะเทือนขณะก่อสร้าง

โครงการวางท่อร้อยสายไฟฟ้า และสาธารณูปโภคใต้ดินของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ และบำรุงการไฟฟ้า ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๓ (๕) และ (๗)^{๑๖} ประกอบกับมาตรา ๕๖ (๑)^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี แม้ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดี แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการต่อเติมอาคารในลักษณะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ดังนั้น ความเสียหายย่อมเกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีเช่นกัน จึงสมควรกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีสองในสามของค่าซ่อมแซมอาคารที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการไปแล้ว เป็นเงินจำนวน ๑๔๓,๒๔๐.๘๘ บาท สำหรับค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าต้องสูญเสียรายได้จากการปิดกิจการชั่วคราวระหว่างซ่อมแซมอาคารเป็นเวลา ๑ เดือน จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงพยานหลักฐาน จึงควรกำหนดให้วันละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๗๓,๒๔๐.๘๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๔/๒๕๕๗)

การที่เทศบาลดำเนินการถมดินและก่อสร้างสวนสาธารณะ สหามกีฬา และสระว่ายน้ำบนที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่การปกครองได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ปรับปรุงดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในด้านการสาธารณสุข ได้มีสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา รวมทั้งมีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แม้จะเป็นการจัดทำกิจการในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตามมาตรา ๕๔ (๗) (๙) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แต่การดำเนินการดังกล่าว

^{๑๖} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๕) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

^{๑๗} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๕๖ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๓

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.



เป็นการใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และเป็นการเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง เทศบาลจึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด อันได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ และจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลเมืองเสนา โดยนายกเทศมนตรีเมืองเสนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ก่อสร้างสวนสาธารณะประโยชน์ สนามกีฬา และสระว่ายน้ำ บนที่สาธารณประโยชน์หนองบ้านเก่า ซึ่งแต่เดิมประชาชนได้ใช้ที่สาธารณประโยชน์แปลงพิพาทเป็นที่เลี้ยงสัตว์และใช้น้ำเพื่อการเกษตร แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๑ ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์แปลงพิพาทต่อนายอำเภอเสนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ยังมีได้รับอนุญาตและมีการเปลี่ยนแปลงสภาพที่สาธารณประโยชน์แปลงพิพาท รวมทั้งมิได้ทำประชาพิจารณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ การสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์แปลงพิพาท และผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บุกรุกและก่อสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา และสระว่ายน้ำบนที่สาธารณประโยชน์แปลงพิพาทอันเป็นการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนที่สาธารณประโยชน์หนองบ้านเก่าและปรับสภาพที่ดินให้เป็นหนองน้ำเพื่อประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การจะใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันนั้น ทบวงการเมืองผู้ขอใช้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน จึงจะเข้าใช้ประโยชน์

ในที่ดินดังกล่าวได้ และหากต้องถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง ทบวงการเมืองผู้ขอจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ทั้งนี้ ตามข้อ ๙^{๑๙} ข้อ ๙^{๑๙} และข้อ ๑๐^{๒๐} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบที่เกี่ยวข้องจำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งมีสาระสำคัญว่า ทบวงการเมืองอาจขอใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการได้ โดยมีการพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบกำหนดไว้ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ มีสาระสำคัญว่า ทบวงการเมืองอาจขอเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่งได้เช่นกัน โดยมีการพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบกำหนดไว้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หนองบ้านเก่ามีสภาพเป็นหนองน้ำที่ประชาชนสามารถใช้น้ำร่วมกันเพื่อการเกษตรและเป็นที่พักเลี้ยงสัตว์น้ำแต่ไม่มีการขึ้นทะเบียนไว้ หนองบ้านเก่าจึงเป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งการดำเนินการถมดินและก่อสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา และสระว่ายน้ำบนสาธารณประโยชน์หนองบ้านเก่าของเทศบาลเมืองเสนาโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่การปกครองได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ปรับปรุงดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในด้านการสาธารณสุข ได้มีสถานที่สำหรับการกีฬา

^{๑๙-๒๐} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๘ การใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามข้อ ๔ ทบวงการเมืองผู้ขอใช้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนจึงจะเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้

ข้อ ๙ การถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ทบวงการเมืองผู้ถอนสภาพจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ข้อ ๑๐ การเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด



และพลศึกษา รวมทั้งมีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อันเป็นการจัดทำกิจการในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลเมืองเสนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตามมาตรา ๕๔ (๗) (๙) และ (๑๐)^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงเป็นกรณีที่เทศบาลเมืองเสนาโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง โดยมีได้มีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดินและระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้น การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับเรื่องดังกล่าว แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากสวนสาธารณะ สนามกีฬา และสระว่ายน้ำดังกล่าว ประกอบกับความไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ นอกจากนี้ หากศาลพิพากษาให้เทศบาลเมืองเสนาโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รื้อถอนสวนสาธารณะ สนามกีฬา และสระว่ายน้ำที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วบนที่สาธารณประโยชน์หนองบ้านเก่าทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังสามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวได้ จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะทั้งในแง่งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและที่จะต้องใช้ในการรื้อถอน จึงเห็นสมควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวก่อน หากกระทรวงมหาดไทยไม่อนุมัติ จึงค่อยให้รื้อถอนและปรับสภาพที่พิพาทให้กลับสู่

^{๒๑} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๕๔ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---|
| ๑ | ๑ |
| (๗) จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข | ๑ |
| ๑ | ๑ |
| (๙) ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา | |
| (๑๐) ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ | |
| ๑ | ๑ |



สภาพการใช้ประโยชน์ดั้งเดิม สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๑๗^{๒๒} มาตรา ๑๒๑^{๒๓} และมาตรา ๑๒๒^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยการถมดินและก่อสร้างสวนสาธารณะ และสนามกีฬาต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยยังมีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙^{๒๕} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมมีอำนาจหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนด ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งเรื่องขออนุญาตใช้ที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังดำเนินการไม่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่ากรมที่ดินได้แจ้งผลการพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิได้มีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ ถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นความผิด

^{๒๒-๒๔} พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

มาตรา ๑๑๗ ห้วย คลอง และลำน้ำต่าง ๆ ย่อมเป็นของที่รัฐบาลปกครองรักษา เป็นหน้าที่ของกรมการอำเภอ จะต้องตรวจตราอย่าให้เสีย และอย่าให้ผู้ใดทำให้เสียสาธารณประโยชน์ ถ้าจะต้องซ่อมแซมทดแต่งให้กรมการอำเภอเรียกราษฎรช่วยกันทำอย่างกันเปิดน้ำ ฉะนั้น

มาตรา ๑๒๑ ที่น้ำอันเป็นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นหน้าที่ของกรมการอำเภอที่จะตรวจตรารักษาป้องกันมิให้พืชพันธุ์สัตว์น้ำสูญไป

มาตรา ๑๒๒ ที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์ คือ ที่เลี้ยงปลุกสัตว์ที่จัดไว้สำหรับราษฎรไปรวมเลี้ยงด้วยกัน เป็นต้น ตลอดจนถนนหนทางและที่อย่างอื่นซึ่งเป็นของกลางให้ราษฎรใช้ได้ด้วยกัน เป็นหน้าที่ของกรมการอำเภอจะต้องคอยตรวจตรารักษาอย่าให้ผู้ใดเกะกิดกันเอาไปเป็นอาณาประโยชน์แต่เฉพาะตัว

^{๒๕} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๙ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด

(๑) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเผาป่า

(๒) ทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ

(๓) ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน



ตามมาตรา ๑๐๘^{๒๖} หรือมาตรา ๑๐๘ ทวิ^{๒๗} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเมื่อดำเนินการถึงที่สุดแล้ว ให้รายงานผลคดีพร้อมการเสนอเรื่องขอถอนสภาพและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว กรณีดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์หนองบ้านเก่าและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ควบคุมดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการในกรณีนี้ หากไม่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย ก็ให้ดำเนินการรื้อถอนสวนสาธารณะ สนามกีฬา และสระว่ายน้ำ ที่พิพาทกันในคดีนี้ให้กลับสู่สภาพ

^{๒๖-๒๗} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๑๐๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ อยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ถ้าผู้ฝ่าฝืนเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามระเบียบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนออกจากที่ดินและหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในการกำหนดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกำหนดให้ผู้ฝ่าฝืนต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ที่ดินนั้นให้แก่รัฐหรือราชการบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยก็ได้

มาตรา ๑๐๘ ทวิ นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำแก่ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน หรือที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าความผิดตามวรรคสองได้กระทำเป็นเนื้อที่เกินกว่าห้าสิบไร่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่มีคำพิพากษาว่าผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๙ ศาลมีอำนาจสั่งในคำพิพากษาให้ผู้กระทำความผิดคนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของผู้กระทำความผิดออกไปจากที่ดินนั้นด้วย

บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิดดังกล่าว ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่

การใช้ประโยชน์ดั้งเดิมภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการไม่อนุมัติของกระทรวงมหาดไทย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑/๒๕๕๘)

การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างและขยายบ่อเลี้ยงปลาตามโครงการประมงหมู่บ้าน โดยมีการก่อสร้างคันดินปิดกั้นการไหลของแม่น้ำซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะคาดเห็นได้ว่า การกระทำดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำเข้ากระแทกและกัดเซาะที่ดินของเจ้าของที่ดินริมแม่น้ำดังกล่าวได้ ถือได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำโดยประมาทเลินเล่อในการก่อสร้าง อันทำให้เจ้าของที่ดินได้รับความเดือดร้อนเสียหายต่อทรัพย์สิน จึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย และต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๑ กรมประมงได้ดำเนินการขุดบ่อปลาประจำหมู่บ้านไทรพรวัว ตำบลไผ่โทน อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่ ที่บริเวณริมแม่น้ำแม่คำมี ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับที่ดิน น.ส. ๓ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ทำประโยชน์โดยการปลูกต้นมะขามหวานพันธุ์สีทองไว้บนที่ดินแปลงดังกล่าว ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้มีการขุดขยายบ่อเลี้ยงปลา ดังกล่าวตามโครงการประมงหมู่บ้านของกรมประมง ชื่อทำนบปลาหนองไทรพรวัว ซึ่งกรมประมงได้โอนโครงการดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในระหว่างการก่อสร้าง ได้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๔ และเดือนกันยายน ๒๕๔๔ ซึ่งทำให้เกิดน้ำกัดเซาะคันดินของโครงการ และทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พังทลาย อีกทั้ง ส่งผลให้ต้นมะขามหวานพันธุ์สีทองของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ได้ปลูกไว้ตาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับเกิดจากการก่อสร้างโครงการทำนบปลาหนองไทรพรวัว ซึ่งทำให้ทิศทางการไหลของแม่น้ำเปลี่ยนทิศทางไหลเข้าไปกระทบที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้ดินพังทลายและต้นไม้ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองปลูกไว้ตาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ดังนี้ ค่าต้นมะขามหวานพันธุ์สีทองจำนวน ๕๐ ต้น ราคาต้นละ ๕๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท และค่าที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่เศษ ราคาไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาแผนที่แสดงทิศทางการไหลของแม่น้ำแม่คำมีที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายแสดงต่อศาล และระวางรูปถ่ายทางอากาศแล้ว เชื่อได้ว่า แม่น้ำแม่คำมีมีทิศทางการไหลของกระแสน้ำผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีทางด้านทิศเหนือ ในขณะที่ที่ดินที่กรมประมงขุดเลี้ยงบ่อปลา



เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ นั้นอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ต่อมา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการขุดขยายบ่อเลี้ยงปลาตามโครงการทำนบปลาหนองไทรพรวัว ซึ่งพิจารณาจากแบบแปลนการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว ปรากฏมีแนวร่องน้ำผ่านบริเวณที่ดินที่ก่อสร้าง ซึ่งร่องน้ำที่ปรากฏในแบบแปลนการก่อสร้างก็คือ แม่น้ำแม่คำมี และเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการทำนบปลาหนองไทรพรวัว ปรากฏว่า มีการก่อสร้างคันดินบดอัดแน่นขนาดกว้าง ๔ เมตร ล้อมรอบพื้นที่โครงการ จึงเป็นการปิดกั้นทางไหลของแม่น้ำแม่คำมี ทำให้กระแสน้ำของแม่น้ำแม่คำมีเปลี่ยนทิศทางการไหล ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมคาดหมายได้ว่า เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก กระแสน้ำของแม่น้ำแม่คำมีจะไหลเข้ากัดเซาะที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พังทลาย และทำให้ต้นมะขามหวานพันธุ์สีทองของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตายได้ ดังนั้น การดำเนินการก่อสร้างตามโครงการทำนบปลาหนองไทรพรวัว จึงเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่ จึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำการก่อสร้างโครงการทำนบปลาหนองไทรพรวัวโดยประมาทเลินเล่อ อันทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และยังเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนกรณีจึงเป็นอันถึงที่สุดตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในส่วนหนึ่งที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๔๕,๖๗๕ บาท และชดใช้ค่าเสียหายในส่วนของตนไม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๔/๒๕๕๘)

๖) การใช้อำนาจตามกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสร้างป้อมยามตำรวจบดบังบริเวณหน้าที่ดินของเอกชนเพียงเล็กน้อยซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของเจ้าของที่ดิน และมีได้ทำให้มูลค่าของที่ดินลดลง อีกทั้ง เจ้าของที่ดินยังได้ประโยชน์จากการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วย การก่อสร้างป้อมยามตำรวจดังกล่าวจึงมิได้เป็นเหตุให้เจ้าของที่ดินได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าเป็นไปตามปกติหรือเหตุอันควร ในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบ

ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒๑ และมาตรา ๑๓๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การก่อสร้างป้อมยามตำรวจดังกล่าวจึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีการก่อสร้างป้อมยามตำรวจของสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกในเขตทางหลวงบังหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่เคยแจ้งหรือขอความเห็นจากผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่สามารถประกอบธุรกิจทำไร่รุ่มรยงต้นบนที่ดินแปลงดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามรื้อถอนขนย้ายป้อมยามตำรวจจราจรของสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกออกไปจากบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๘๑.๔๐ ตารางวา มีหน้ากว้างติดถนน ๓๘ เมตร ป้อมยามตำรวจจราจรมีระยะห่างจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี ๘ เมตร มีความยาว ๑๕ เมตร เหลือพื้นที่ส่วนที่ไม่อยู่ด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีประมาณ ๒๓ เมตร ดังนั้น ป้อมยามตำรวจจราจรจึงไม่ใช่อุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของผู้ฟ้องคดี เพียงแต่การก่อสร้างดังกล่าวบังบังด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่บ้างเพียงเล็กน้อย แต่ยังรับฟังไม่ได้ว่าการก่อสร้างป้อมยามตำรวจจราจรดังกล่าวทำให้มูลค่าของที่ดินลดลง การก่อสร้างป้อมยามตำรวจดังกล่าวจึงมิได้เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าเป็นไปตามปกติและเหตุอันควร ในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินมาคำนึงประกอบ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒๑^{๒๘} และมาตรา ๑๓๓๗^{๒๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างแล้วเห็นได้ว่า การก่อสร้างป้อมยามตำรวจจราจรในบริเวณดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยใช้เป็นจุดสกัดคนร้าย จุดรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย อาชญากรรม เป็นจุดบริการประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว รวมทั้งดูแลชุมชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเป็นการกระทำที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีเองก็มีส่วนได้รับประโยชน์จากการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วย เนื่องจากอยู่ใกล้กับจุดบริการประชาชน

^{๒๘-๒๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๑ การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา ๑๓๓๗ บุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหาย หรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นการไปตามปกติและเหตุอันควร ในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบไว้ ท่านว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยกเลิกความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไป ทั้งนี้ ไม่ลบล้างสิทธิที่จะเรียกเอาค่าทดแทน



ดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีประกอบกับข้อเท็จจริงในคดีนี้และประโยชน์ที่ประชาชนส่วนรวมจะได้รับแล้ว เห็นว่า การที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อสร้างป้อมยามตำรวจจราจรในเขตทางหลวงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น จึงไม่ต้องรื้อถอนป้อมยามตำรวจจราจรออกไปจากบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ การก่อสร้างป้อมยามตำรวจจราจรมิได้เป็นคำสั่งทางปกครองที่อยู่ในบังคับตามมาตรา ๓๐^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนดำเนินการก่อสร้างตามผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๓/๒๕๕๕)

๗) การใช้อำนาจตามกฎหมายของการประปาส่วนภูมิภาค

การที่การประปาส่วนภูมิภาคทำสัญญาว่าจ้างเอกชนดำเนินการปรับปรุงแนวท่อประปา ถือเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินกิจการทางปกครองของการประปาส่วนภูมิภาคโดยมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการแทน เมื่อการดำเนินการของผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อบุคคลอื่น การประปาส่วนภูมิภาคในฐานะตัวการจึงต้องร่วมรับผิดชอบคู่กรณีในผลแห่งการกระทำละเมิดของผู้รับจ้างซึ่งเป็นตัวแทนตามมาตรา ๔๒๕ และมาตรา ๔๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การที่สภาพผิวเสียรูปทรงจนไม่อาจกลับไปมีสภาพเดิมได้ ถือเป็นความเสียหายอย่างอื่นซึ่งมิใช่ตัวเงินที่ศาลมีอำนาจกำหนดค่าสินไหมทดแทนได้

^{๓๐} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดำเนินการขอเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้นิ่งช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ

ตามมาตรา ๔๔๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนค่าใช้จ่ายในการดูแลระหว่างรักษาพยาบาลนั้น ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในระหว่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เมื่อค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้รับรองว่าได้จ่ายไปจริง ศาลจึงกำหนดค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านพักที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเส้นทางดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุงแนวท่อประปาตามโครงการของการประปาสวนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมที่ ๑) ที่ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีร่วมที่ ๒ เป็นผู้ดำเนินการ โดยผู้ฟ้องคดีได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ชนกับท่อประปาได้รับบาดเจ็บ เป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้สำนักงานประปาเขต ๓ ชดใช้ค่าเสียหาย แต่สำนักงานประปาเขต ๓ ได้มีหนังสือปฏิเสธไม่ชดใช้ค่าเสียหายโดยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีร่วมที่ ๒ ผู้รับจ้างเอง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีร่วมที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าจ้างผู้ดูแลระหว่างการรักษาพยาบาล ค่าทดแทนสภาพนิ้วก้อยที่ไม่เหมือนเดิมและไม่สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นที่ยุติว่า ท่อประปาวางกีดขวางอยู่บนพื้นผิวการจราจร ย่อมไม่ใช่เรื่องที่สมควรจะต้องเกิดขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ย่อมต้องรับฟังว่าเป็นความประมาทของเจ้าของวัสดุที่กีดขวางการจราจรดังกล่าว อีกทั้ง ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยใช้ความเร็วสูงเกินกว่าปกติวิสัยหรือมีลักษณะการขับขี่ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เจ้าของท่อประปาจึงไม่อาจอ้างแสงไฟหรือเหตุอื่นในการปฏิเสธความรับผิดชอบได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีร่วมที่ ๒ เป็นผู้รับจ้างวางท่อประปา แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการวางท่อประปาที่เตรียมใช้ในการก่อสร้างไม่ให้มีโอกาสลื่นไถลลงมาบนถนน โดยอาจจะวางท่อประปาไว้หลังแนวกองดินหรือหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาค้ำไว้ แต่ไม่ได้กระทำการดังกล่าวจนเป็นสาเหตุให้ท่อประปาลื่นไถลมาบนถนนและก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำโดยประมาท เลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นการกระทำละเมิด ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมที่ ๑ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ ทำสัญญาว่าจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมที่ ๒ เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว จึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีร่วมที่ ๑ ในการดำเนินกิจการทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีร่วมที่ ๑ เพียงแต่ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมที่ ๑ ไม่ได้



ดำเนินการเองโดยมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมที่ ๒ เป็นผู้ดำเนินการแทน เมื่อการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีร่วมที่ ๒ เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมที่ ๑ ในฐานะตัวการจึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีร่วมที่ ๒ ซึ่งเป็นตัวแทนตามมาตรา ๔๒๕^{๓๑} และมาตรา ๔๒๗^{๓๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับจำนวนค่าสินไหมทดแทนนั้น ตามใบรับรองแพทย์ผู้ฟ้องคดีมีกระดูกนิ้วก้อยมือขวาหัก บาดแผลถลอกตามร่างกายหลายแห่ง ตาซ้ายบวมซ้ำ เข้ารับการผ่าตัดใส่ลวดยึดกระดูกนิ้วก้อยมือขวา สมควรใช้เวลารักษากระดูกนิ้วก้อยจนกว่ากระดูกจะติดใช้ทำงานได้ นานอย่างน้อย ๖ สัปดาห์ และผู้ฟ้องคดีชี้แจงต่อศาลว่า แพทย์แจ้งว่าสภาพข้อนิ้วพิการไปแล้ว และการผ่าตัดไม่ทำให้นิ้วกลับสภาพดีเหมือนเดิม จึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีต้องใช้เวลารักษาตัวเป็นเวลานาน และสภาพนิ้วก้อยขวาของผู้ฟ้องคดีเสียรูปทรงไม่อาจกลับไปมีสภาพเดิมได้ ซึ่งเป็นความเสียหายอย่างอื่นซึ่งมิใช่ตัวเงินที่ศาลมีอำนาจกำหนดค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๔๔๖^{๓๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อพิเคราะห์ถึงความเสียหายของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการดูแลระหว่างรักษาพยาบาลจำนวน ๓,๐๐๐ บาท นั้น ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้จ่ายในระหว่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เมื่อค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้รับรองว่าผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไปจริง จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้เสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวจริง จึงควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย เมื่อรวมกับค่ารักษาพยาบาลจำนวน ๑๐,๗๑๘ บาท แล้ว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีร่วมที่ ๒ ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๖๓,๗๑๘ บาท ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่พิพากษา และยกฟ้องในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๒/๒๕๕๗)

^{๓๑-๓๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๕ นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดชอบกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น

มาตรา ๔๒๗ บทบัญญัติในมาตราทั้งสองก่อนนั้น ท่านให้ใช้บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๔๔๖ ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้ สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้และไม่ตกสืบไปถึงทายาท เว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ว

อนึ่ง หญิงที่ต้องเสียหายเพราะผู้ใดทำผิดอาญาเป็นทุณย์กรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องทำนองเดียวกันนี้

๘) การใช้อำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ

การที่คณะกรรมการตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษมีมติไม่ให้ผู้ต้องโทษจำคุกได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษตามความเห็นของคณะทำงานของเรือนจำ โดยมีได้ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และพิจารณาบททวนด้วยความรอบคอบจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องโทษจำคุกต้องได้รับความเสียหายจากการที่ต้องโทษจำคุกนานกว่ากำหนดโทษที่แท้จริง ถือเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การดำเนินการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นการใช้อำนาจตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ มิใช่การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทั่วไปในหน่วยงานต้นสังกัดของตน คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด กระทรวงการคลังจึงต้องรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว ตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

ระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาด ชั้นดีมาก ต้องโทษจำคุกอยู่ที่เรือนจำ ได้มีประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยกรณีของผู้ฟ้องคดีนั้น คณะทำงานของเรือนจำเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ต้องขังที่ถูกลงโทษให้เพิ่มโทษจำคุกตามมาตรา ๘๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งจะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ จึงได้เสนอรายชื่อของผู้ฟ้องคดีในบัญชีรายชื่อนักโทษเด็ดขาดที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษ และคณะกรรมการตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษได้มีมติไม่ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับพระราชทานอภัยโทษ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์ขอให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าว ซึ่งกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทำผิดอีกในความผิดประเภทเดียวกัน อันจะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๑๑ (๒) ต่อมา คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงได้แก้ไขมติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับพระราชทานอภัยโทษ ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับการปล่อยตัว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเกินกำหนดเป็นระยะเวลา ๒ ปี ๑๙ วัน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นอุทธรณ์

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ความในมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ นั้น หมายความว่า ผู้ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทำความผิดอีกในคดีหลังตามมาตรา ๘๒ หรือมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หากเหตุเพิ่มโทษตามคำพิพากษาในคดีหลังเป็นความผิดประเภทเดียวกันกับคดีก่อน ผู้ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทำความผิดอีกดังกล่าวจะอยู่ในข่ายที่จะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในคดีก่อนผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ ส่วนคดีหลังผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจาร ความผิดที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำในคดีก่อนและคดีหลังจึงเป็นคนละประเภทกัน ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในข่ายที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีมติไม่ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวตามความเห็นของคณะทำงานของเรือนจำ แม้จะเป็นการใช้ดุลพินิจในการตีความกฎหมายโดยสุจริตมิได้มีเจตนาถ่วงถ่วงผู้ฟ้องคดี แต่เป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ อาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและพิจารณาทบทวนด้วยความรอบคอบ ซึ่งหากพบข้อบกพร่องย่อมมีอำนาจสั่งให้คณะทำงานฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ต้องขังใหม่ได้ แต่คณะกรรมการตรวจสอบฯ หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ จนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับความเสียหายจากการที่ต้องโทษจำคุกเป็นระยะเวลานานกว่ากำหนดโทษที่แท้จริงกรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแม้คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ผู้พิพากษาศาลหรือตุลาการศาลทหารแห่งท้องที่ และพนักงานอัยการหรืออัยการทหารแห่งท้องที่ ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ โดยบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน่วยงานต้นสังกัดตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการนั้น ๆ ก็ตาม แต่เมื่อการดำเนินการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นการใช้อำนาจตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ มิใช่การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทั่วไปในหน่วยงานต้นสังกัดของตน คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว

ตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาของ
ศาลปกครองชั้นต้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๓/๒๕๕๘)

๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น

๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ผู้ว่าราชการจังหวัดยอมีอำนาจออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแก่คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล ในกรณีที่
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกเทศมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้มีอำนาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามข้อ ๘ ของระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำละเมิดที่เป็นเหตุให้เทศบาลได้รับความ
เสียหาย และจะไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด หรือแต่งตั้งโดยไม่เหมาะสม การกระทำของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบ
ด้วยกฎหมาย และไม่เป็นละเมิดต่อผู้ได้รับคำสั่ง

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ทำ
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน จำนวน ๔ แปลง เพื่อทำเป็นที่ทิ้งขยะ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้ง
เป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ต่อมา มีการร้องเรียนว่าการดำเนินการจัดซื้อที่ดินดังกล่าว
เป็นไปโดยไม่ชอบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลการสอบสวนปรากฏว่าเรื่องร้องเรียนมีมูล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงออก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ผลการสอบสวนปรากฏว่า
ผู้ฟ้องคดีกับพวกต้องรับผิดและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมี
หนังสือ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการเรียกเงินค่าสินไหม
ทดแทนจากผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกรับผิดชอบชดใช้เงิน
ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อย่างลูกหนี้ร่วม เป็นเงินจำนวน ๙,๕๔๗,๗๙๐.๖๖ บาท และได้มีหนังสือ
แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจรับที่ดิน
ตามกฎหมายทุกประการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕
แจ้งแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยระบุว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต รวมทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งให้



ผู้ฟ้องคดีกับพวกชดใช้เงินคืนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ถูกดูหมิ่นจากบุคคลทั่วไป และทำให้ผู้ฟ้องคดีรวมทั้งครอบครัวและวงศ์ตระกูลเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าเสียหายจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าคณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักจัดขยะในราคาสูงเกินจริง โดยที่ดินที่จัดซื้อไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสียหายอย่างมาก กรณีจึงยอมทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ตามมาตรา ๗๑^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายกเทศมนตรีเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด ตามข้อ ๘^{๓๕} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อทำเป็นที่ทิ้งขยะเป็นเหตุให้

^{๓๔} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๗๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่ชี้แจงแนะนำตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้

ให้นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตำบลในอำเภอนั้น ให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่ชี้แจงแนะนำตักเตือนเทศบาลตำบล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้

^{๓๕} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๘ เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งใด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดขึ้นคณะหนึ่ง โดยไม่ชักช้า เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มีจำนวนไม่เกินห้าคน โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่เห็นสมควร

กระทรวงการคลังอาจประกาศกำหนดว่าในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่จำนวนเท่าใด จะให้มีผู้แทนของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้กำหนดเวลาแล้วเสร็จของการพิจารณาของคณะกรรมการไว้ด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหาย จะไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ต้องหาต้องชดใช้หรือแต่งตั้งคณะกรรมการโดยไม่เหมาะสม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๒^{๓๖} ของระเบียบเดียวกัน จึงมิใช่การกระทำโดยปราศจากอำนาจและเป็นเหตุทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกคำสั่งดังกล่าวภายในระยะเวลาก่อนอายุความ ๒ ปี นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งการสิ้นสุดไม่น้อยกว่า ๑ ปี ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๗ วรรคสี่^{๓๗} ของระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิใช่การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้กระทำการดังกล่าวโดยมิชอบด้วยกฎหมายดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น กรณีจึงไม่อาจจะถือได้ว่า เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับข้อความในคำสั่งดังกล่าวส่วนที่ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง ตามข้อ ๖๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีความผิดฐานเป็นพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต นั้น เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

^{๓๖-๓๗} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๒ ถ้าผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการภายในเวลาอันควรหรือแต่งตั้งกรรมการโดยไม่เหมาะสม ให้ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือกำกับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการแทนผู้มีอำนาจแต่งตั้งนั้นได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๗

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหกเดือน ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่ในกรณีหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ



ต้องจัดให้มีตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง^{๓๘} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความดังกล่าวตามนัยมาตรา ๔๒๓^{๓๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้คำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดจากการจัดให้มีเหตุผลไว้ในคำสั่งและหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าว พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๕/๒๕๕๕)

๒) คำสั่งห้ามติดตั้งและให้รื้อถอนป้ายโฆษณา

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถือเป็นที่สาธารณะ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณดังกล่าวจึงต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับข้อ ๑ ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อผู้ฟ้องคดีติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นรื้อถอนป้ายโฆษณาของผู้ฟ้องคดีภายหลังจากที่ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนป้ายดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วแต่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการตามคำสั่ง จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

^{๓๘} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๗ คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือและการยืนยันคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
- (๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
- (๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๓ ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทำมาหาได้ หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้คำสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การนั้น แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะได้

ผู้ใดส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเองหรือผู้รับข่าวสารนั้นมีทางได้เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่าเพียงที่ส่งข่าวสารเช่นนั้นหาทำให้ผู้นั้นต้องรับผิดชอบใช้คำสินไหมทดแทนไม่

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ติดตั้งป้ายโฆษณาร้านอาหารและโรงแรมบริเวณสี่แยกไฟแดงภาษีจำนวน ๓ ป้าย โดยป้ายดังกล่าวติดตั้งอยู่บริเวณจุดตัดทางแยกถนนภาษี-หินกอง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อมา เทศบาลตำบลภาษี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนป้ายดังกล่าวออก ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์โดยอ้างว่า การติดตั้งป้ายในที่สาธารณะประโยชน์ประชาชนทุกคนมีสิทธิทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์โดยให้เหตุผลว่า การใช้สิทธิต้องคำนึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย ซึ่งต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งว่า เห็นชอบด้วยกับความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดี และพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยต่อศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาในข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามมาตรา ๓๖๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา ๔ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนป้ายโฆษณาดังกล่าวออกภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเข้าดำเนินการรื้อถอนป้ายดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งห้ามติดตั้งและให้รื้อถอนป้ายโฆษณาในที่สาธารณะดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย นอกจากนั้น ในคดีอาญาศาลยุติธรรมได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องผู้ฟ้องคดีอีกด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายอันเนื่องจากการรื้อถอนป้ายของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พื้นที่บริเวณสี่แยกภาษี บริเวณจุดตัดทางแยกถนนภาษี-หินกอง ภายในระยะ ๖๐ เมตร เป็นที่ดินที่ได้มาโดยการเวนคืน ที่ดินบริเวณดังกล่าวจึงเป็นเขตทางหลวงและมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)^{๔๐}

^{๔๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

ฯลฯ

ฯลฯ

